

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 17/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula informe ambiental estratégico de la Modificación Puntual número 11 de las Normas Subsidiarias (expediente: SIY3/2025/TO/00005) promovida por el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava en Carrión de Calatrava (Ciudad Real). [2026/6247]

La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, art. 5.2, dispone que serán objeto de una evaluación ambiental estratégica simplificada las modificaciones menores de los planes y programas mencionados, incluyendo sus modificaciones, que se refieran a la ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo (art. 5.1). Además, el artículo 33 indica que el órgano ambiental determinará si el plan o programa debe someterse o no a una evaluación ambiental estratégica ordinaria mediante la emisión de un informe ambiental estratégico, según pueda tener o no efectos significativos sobre el medio ambiente teniendo en cuenta el resultado de las consultas que debe realizar y los criterios establecidos en el Anexo V de la citada ley.

La modificación puntual de referencia se encuadra en la Ley 2/2020, art. 5.2, considerando que se trata de una modificación menor de conformidad con el art. 4.2.f, por suponer cambios en las características de los planes o programas ya adoptados o aprobados que no constituyen variaciones fundamentales en las estrategias, directrices y propuestas o de su cronología pero que producen diferencias en las características de los efectos previstos o de la zona de influencia.

Como consecuencia, procede la tramitación del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada conforme con la Ley 2/2020, artículos 30 a 34, con formulación del correspondiente informe ambiental estratégico, el cual se remitirá por el órgano ambiental para su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin perjuicio también de hacerlo en la sede electrónica del órgano ambiental y del órgano sustantivo, además de ser notificado al promotor y al órgano sustantivo.

Primero: Antecedentes

El 7/11/2025 tuvo entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Calidad Ambiental) la solicitud y documentación de inicio de procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada procedente del Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial de Fomento (siendo el Órgano Sustantivo la Comisión Provincial del Territorio y Urbanismo), remitido por el propio Ayuntamiento de Carrión de Calatrava. El 18/11/2025 se realizan las correspondientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado.

Segundo: Objeto, justificación y descripción

Según la documentación aportada, de julio de 2025, el objetivo de la modificación puntual nº11 de las Normas Subsidiarias (NNSS) de Carrión de Calatrava es limitar las afecciones asociadas a las explotaciones ganaderas intensivas por contaminación de suelos y aguas subterráneas, y la emisión a la atmosfera de olores y patógenos que afectan a la calidad del aire y en consecuencia al bienestar y salud públicas, con independencia del origen de los mismos.

En este sentido la modificación de referencia establece como prohibidas en todo el término municipal las explotaciones ganaderas intensivas que cumplan alguna de las condiciones siguientes:

- Que superen las 1.000 plazas de cerdos de engorde o 120 UGM de otras orientaciones de ganado porcino.
- Que superen las 20.000 plazas para gallinas o 120 UGM de otras aves.
- Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano o urbanizable (sin distinción por programación) siempre que además se superen las 40 UGM.
- Que por su ubicación en relación a los vientos dominantes reconocidos por la Aemet para la zona puedan resultar molestos para los enclaves residenciales.

Para calcular las capacidades ganaderas en UGM de las explotaciones se tomarán las equivalencias establecidas en el anexo IV del Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.

Además, para mantener la calidad del aire, la modificación de las NNSS incluye también como objetivo necesario, modificar lo establecido en el artículo IV.3.4. relativo al uso autorizado por las NNSS vigentes de vertido de residuos orgánicos en atención a lo establecido en el Documento de Decisión de ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión de 10 de agosto de 2018 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el tratamiento de residuos, de conformidad con la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2018) 5070] en relación, principalmente, a los depósitos de residuos orgánicos de origen animal o vegetal.

Por último se ajustan diversos artículos del apartado IV de las NNSS a las determinaciones ya de aplicación por la legislación de suelo y sus reglamentos adaptándose los parámetros de superficie mínima y ocupación de los usos permitidos e suelo rustico a la Orden 4-2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento en suelo rústico conforme a la Instrucción de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento Número 1 de Fecha: 25 de mayo de 2017 N° 1.- Aplicación ITP de suelo rústico a planes generales.

La modificación afecta a todo el suelo clasificado por las NNSS vigentes como suelo no urbanizable o suelo rustico según terminología vigente establecida por la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), sin variación de la categorización de suelo en todo termino municipal.

Se realiza estudio de alternativas siendo la alternativa cero la no modificación de las NNSS. La alternativa uno es la ya descrita y la alternativa dos contempla sólo las limitaciones a las instalaciones ganaderas intensivas, pero sin contemplar ninguna regulación para depósitos o almacenamientos de residuos orgánicos. Finalmente se elige la alternativa uno como la más favorable desde un punto de vista de protección integral del medio.

Tercero: Consultas

Se han realizado las siguientes consultas a las administraciones públicas afectadas y público interesado, quedando señaladas las contestaciones recibidas, algunos de los informes se reciben a través de los procesos de coordinación interadministrativa (*):

- Ayuntamiento de Carrión de Calatrava
- (*) Ayuntamiento de Ciudad Real
- Ayuntamiento de Fernancaballero
- (*) Ayuntamiento de Torralba de Calatrava
- Ayuntamiento de Malagón
- Ayuntamiento de Miguelturra
- Ayuntamiento de Almagro
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadiana
- Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel
- Diputación Provincial de Ciudad Real
- Delegación Provincial Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real - Oficina Comarcal Agraria Malagón
- Delegación Provincial Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en Ciudad Real – Unidad Técnica Ganadera Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural en Ciudad Real - Servicio Agricultura y Ganadería Ciudad Real
- Dirección General de Transición Energética - Coordinador de Planificación Estratégica de Transición Energética
- Dirección General de Calidad Ambiental - Servicio Prevención e Impacto Ambiental
- (*) Delegación Provincial de Ciudad Real de La Consejería de Educación, Cultura y Deportes - Servicio Cultura Ciudad Real
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible En Ciudad Real - Servicio Economía Circular y Agenda 2030 Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real - Servicio de Medio Natural de Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital Ciudad Real - Servicio Protección Ciudadana Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial de Sanidad en Ciudad Real - Servicio Salud Publica Ciudad Real
- Delegación Provincial de Ciudad Real de La Consejería de Fomento - Servicio Urbanismo Ciudad Real
- (*) Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real – Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Ciudad Real
- Ecologistas en Acción Ciudad Real
- Asociación para la Defensa de la Naturaleza WWF/Adena
- Sociedad Española de Ornitología

Para conocimiento completo y cumplimiento cuando proceda, los informes y alegaciones recibidos se publican en la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible <https://neva.jccm.es/nevia>, siendo sus aspectos más relevantes los siguientes:

3.1. El 25/11/2025 el Servicio de Cultura informa que con la modificación de referencia no se genera afección alguna al Patrimonio Cultural del municipio, por lo que informa favorablemente. No obstante se deberán subsanar las correcciones del texto incluidas en el informe de referencia y además, el Ayuntamiento de Carrión de Calatrava, deberá notificar al Servicio de Cultura la resolución final que se adopte de la modificación de referencia.

3.2. El 26/11/2025 el Ayuntamiento de Ciudad Real informa que, no existiendo bienes demaniales que resulten afectados y las actuaciones previstas no afecten al término municipal, no se presentan sugerencias a la modificación de referencia.

3.3. El 03/12/2025 la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa favorablemente a la modificación de referencia siendo que será necesario añadir al expediente urbanístico cartografía de zonas inundables, así como las limitaciones a los usos del suelo asociadas a dichas zonas en la modificación puntual de referencia.

Además, habrá de tenerse en cuenta, que por el término municipal discurren, entre otros cauces, el río Guadiana. Conforme al artículo 72 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, la utilización o el aprovechamiento por los particulares de los cauces o de los bienes situados en ellos requerirá la previa autorización administrativa, todo ello sin perjuicio de los casos en los que sea de aplicación la tramitación de una correspondiente declaración responsable. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 del citado Reglamento sobre las Zonas de Flujo Preferente sólo podrán ser autorizadas aquellas actuaciones no vulnerables frente a las avenidas y que no supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de dichas zonas.

En el término municipal existe una captación de agua subterránea destinada a consumo humano, cuyo perímetro de protección está incluido en el apéndice 2 del anejo 8 de la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, aprobada por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero (BOE nº 35 de 10/02/2023). Dentro de los perímetros de protección, y conforme al artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), queda prohibida, con carácter general y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 100 de la citada Ley, el ejercicio de actividades susceptibles de provocar la contaminación o degradación del Dominio Público Hidráulico (DPH).

El término municipal se encuentra atravesado por la conducción principal y el ramal R-8b de la tubería de abastecimiento a la Llanura Manchega, por lo que deberá respetarse esta infraestructura, así como su zona expropiada.

Con respecto a las actuaciones en suelo rústico que no cuenten con conexión a la red municipal y pretendan abastecerse a partir de una captación de aguas superficiales o subterráneas, se recuerda que el artículo 93.1 del Reglamento del DPH establece que todo uso privativo de las aguas no incluido en el artículo 54 del TRLA requiere concesión administrativa.

Con respecto a las aguas residuales que pudieran generarse fuera del núcleo de población, en suelo que no disponga de conexión a la red municipal de abastecimiento, se podrán depurar las aguas residuales de forma individualizada y verterlas directa o indirectamente al DPH, siempre de acuerdo al artículo 100 del TRLA y solicitando la correspondiente autorización de vertido.

La modificación puntual en sí misma se considera que no comportaría nuevas demandas de recursos hídricos. No obstante, las actividades que pudieran derivarse tras la aprobación de la modificación puntual, y que fueran susceptibles de causar impactos sobre el agua, y/o de generar nuevas demandas hídricas, deberán ser informadas, preceptivamente, por el organismo de cuenca.

3.4. El 15/12/2025 el Servicio de Protección Ciudadana informa que se deberá dar cumplimiento a los preceptos contemplados tanto en la Norma Básica de Protección Civil (RD 407/1992, de 24 de abril), así como en el actual Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha (Platecam), y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto de 2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, como Plan Director de Emergencias de la Comunidad, y en lo contenido en los Planes Territoriales, Especiales, Específicos y de Respuesta, aprobados como desarrollo del mismo.

En este sentido los Planes, proyectos o actuaciones de índole urbanística deben de cumplir y respetar los estudios de riesgo de los distintos Planes de Protección Civil existentes en la actualidad, en función de su tipología (Territoriales,

Especiales y Específicos). Será el técnico competente que elabore el correspondiente Plan, Proyecto o Actuación quien, a la vista del correspondiente análisis de riesgos, fijado por cualquier plan de protección civil que pudiera afectar a la instalación, determine, en su caso, las medidas concretas a adoptar por el titular de la actividad.

En todo caso será de especial atención el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) aprobado en 2005, y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. También el Plan especial de protección Civil ante el riesgo de accidente en el transporte de mercancías peligrosas por carreteras y ferrocarril en Castilla-La Mancha (Petcam), aprobado por Orden 196/2018, y revisado por Orden 126/2021 de 12 de agosto, y el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), aprobado por Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha, (Meteocam), revisado por Orden 2/2023, de 12 de enero, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

Del mismo modo la norma básica de autoprotección (NBA), aprobada por Real Decreto 393/2007, del Ministerio de Interior, establece en su Anexo I las actividades (estableciendo umbrales mínimos) para las que se deberán presentar el correspondiente Plan de Autoprotección (PA), junto con el resto de documentos necesarios, para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización necesaria para el comienzo de las actividades.

3.5. El 15/12/2025 la Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales informa sobre los valores ambientales y socioculturales del territorio del término municipal, haciendo especial hincapié en el paraje la dehesa de los prados

3.6. El 07/01/2026 el Servicio de Medio Natural informa que en el término municipal no existen áreas críticas de flora y fauna, no existen espacios naturales protegidos y no afecta a Red Natura 2000. Si bien, en cuanto al Dominio público pecuario, el término es atravesado por diversas vías pecuarias. En cuanto a elementos geomorfológicos, existen diversos elementos, algunos de ellos con protección especial (cráteres y afloramientos volcánicos, lagunas y zonas endorreicas). Finalmente está clasificado como Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda el cauce del Guadiana (zona núcleo y zona tampón) y áreas próximas (zona de transición).

El informe indica que, con carácter general, la restricción de actividades que plantea el promotor no supone a priori una afección negativa al medio natural, considerando que los elementos sensibles (Red Natura 2000, dominio público pecuario, elementos geomorfológicos, Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda) gozan de la protección que emana de su propia normativa reguladora, ajena e independiente de las competencias municipales.

3.7. El 16/01/2026 el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava informa que con el fin de regular las medidas necesarias para prevenir y corregir las molestias debidas a olores para determinadas actividades e infraestructuras en zonas sensibles el Ayuntamiento de Torralba de Calatrava aprobó la "Ordenanza General de Regulación de Liberación de Olores a la Atmósfera", publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 200 del 16 de octubre de 2025.

En este sentido las actividades susceptibles de emitir olores a la atmósfera deberán estar condicionadas al cumplimiento de lo establecido en la citada Ordenanza, para que los promotores que proyecten, instalen, exploten o mantengan actividades o infraestructuras con potencial incidencia olfativa en el entorno, y sus titulares, garanticen un ambiente de calidad odorífera. Las operaciones susceptibles de desprender olores deberán efectuarse en locales acondicionados, a fin de que no trasciendan al exterior. Cuando esta medida sea insuficiente, deberán estar completamente cerrados y con evacuación de aire a exterior por conducto adecuado, garantizándose en todo caso la no superación de los valores límite de inmisión de olores.

3.8. El 19/01/2026 el Servicio de Salud Pública y Consumo de Ciudad Real no estima necesario realizar ninguna sugerencia a la modificación puntual de referencia.

3.9. El 04/03/2026 el Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroalimentarias no formula objeción alguna a las modificaciones y actualizaciones propuestas en la modificación puntual de referencia.

Cuarto: Impactos potenciales

Vista la documentación aportada y los informes recibidos en la fase de consultas, conforme con la Ley 2/2020, Anexo V, se concluye que la modificación puntual de referencia no tiene efectos negativos significativos sobre el medio ambiente con las salvaguardas anteriormente citadas y que específicamente no influye en otros planes o programas, incluidos los que estén jerarquizados.

Quinto: Medidas vinculantes, Autorizaciones e informes

La presente resolución es previa a la aprobación de la Modificación Puntual por el órgano administrativo competente, que en cualquier caso integrará los aspectos ambientales en la información pública que corresponda.

La aprobación definitiva de esta modificación debe incluir la siguiente documentación:

5.1 Informe del Ayuntamiento sobre verificación en los ámbitos correspondientes de los estudios de riesgos en el municipio, según lo indicado por el Servicio de Protección Ciudadana.

5.2 Se deberá integrar en el expediente urbanístico la cartografía de zonas inundables, así como las limitaciones a los usos del suelo asociadas a dichas zonas según se refleja en el informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana.

5.3 Toma en consideración por el Ayuntamiento de Socuéllamos, respecto a la regulación propuesta, en materia agronómica-zootécnica y en especial para con las industrias relacionadas con el sector agroalimentario y explotaciones ganaderas del municipio.

Sexto: Seguimiento y vigilancia

Las características de la innovación no exigen realizar un seguimiento específico, considerando en todo caso las medidas previstas en el documento ambiental estratégico con las salvaguardas establecidas en la presente Resolución.

Séptimo: Conclusión

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve, de conformidad con la Ley 2/2020, art. 33.1, teniendo en cuenta el resultado de las consultas realizadas y los criterios establecidos en el Anexo V, que la modificación puntual de referencia no necesita someterse al procedimiento reglado de evaluación ambiental estratégica ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme con las determinaciones de la documentación técnica aportada y las consideraciones dispuestas en la presente resolución, prevaleciendo en todo caso estas últimas sobre aquellas.

Cualquier modificación de lo evaluado será objeto de consulta ambiental para emisión de informe por el Servicio de Calidad Ambiental.

Podrán modificarse las condiciones de esta resolución por los órganos sustantivo y ambiental conjuntamente si se comprueba que existen parámetros estratégicos del territorio no considerados.

Conforme con la Ley 2/2020, art. 33.3, este informe ambiental estratégico perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera procedido a la aprobación del plan o programa en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación. En tal caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada del plan o programa.

La Ley 2/2020, art. 33.4, dispone que el presente informe ambiental estratégico no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general que hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa.

Ciudad Real, 17 de agosto de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO